ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJODORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1. Se constituye el Sindicato en la Municipalidad de San Carlos", cuya denominación es "Sindicato de trabajadores de la Municipalidad de San Carlos o en su abreviatura SITRAMUSCA".

Artículo 2. Su domicilio será en Ciudad Quesada de San Carlos, en cualquiera de las instalaciones o edificios que pueda tener la Municipalidad de San Carlos.

Artículo 3. El Sindicato se regirá por el presente estatuto y se funda con el carácter que le confiere el artículo 342, inciso B del Código de Trabajo y con jurisdicción en toda la República.

CAPÍTULO II
OBJETO

Artículo 4. SITRAMUSCA tiene por objeto, además de lo estipulado en el artículo 60 de la Constitución Política, el artículo 339 y 340 del Código de Trabajo, lo siguiente:

a. Establecer mecanismos que garanticen la afiliación de todos los trabajadores de la Municipalidad de San Carlos.

b. Luchar por condiciones laborales razonables para sus afiliados.

c. Promover el espíritu de unidad y cooperación entre los afiliados y la Municipalidad.

d. Prestar atención a todas las actividades municipales de tal forma que estas se realicen sin perjuicio para los afiliados.

e. Fomentar la rectitud, buena presentación, honestidad, responsabilidad, y disciplina por parte de sus afiliados.

f. Procurar para los afiliados su mejoramiento cultural, social, económico, salud, laboral y académico.

g. Coadyuvar en la búsqueda de soluciones a los problemas que confrontan los afiliados en el desempeño de sus funciones.

h. Velar por los intereses de sus afiliados y derechos en general.

i. Ejecutar dentro de los cánones legales todas aquellas funciones que demande el interés de sus afiliados.

Artículo 5. Para los efectos de su constitución, estatutos, reglamento y actividades, SITRAMUSCA se rige por las disposiciones pertinentes de la Constitución Política y del Código de Trabajo.

Artículo 6. Queda prohibido a SITRAMUSCA efectuar propaganda político-electoral o realizar actos que conduzcan discriminación según lo estipula el artículo 404 del Código de Trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Igual prohibición rige para los organismos creados por este estatuto y para los miembros del sindicato en funciones del mismo como lo son la Junta Directiva.

CAPÍTULO III
DE LOS AFILIADOS

Artículo 7. Podrá ser afiliado a SITRAMUSCA todas las personas que laboren para la Municipalidad de San Carlos.

Artículo 8. Para adquirir la calidad de afiliado de SITRAMUSCA, se debe:

a. Llenar solicitud de afiliación.
b. Presentar acción de personal.
c. Copia de cédula de identidad.
d. Contar con la aprobación de ingreso que haga la Junta Directiva de SITRAMUSCA.

Artículo 9. En caso de negarse la admisión por parte de la Junta Directiva, cabrá el recurso de revocatoria con apelación ante la Asamblea General Ordinaria, la cual por mayoría simple de votos de los presentes decidirá en definitiva lo que corresponde.

Artículo 10. Son deberes de los afiliados:

a. Pagar la cuota ordinaria o cualquiera otra cuota extraordinaria con fines expresos acordados por la Asamblea General.

b. Aceptar, cuando lo haya solicitado por escrito, la deducción de la respectiva cuota que se le hará de su correspondiente salario.

c. Acatar las disposiciones de este Estatuto y las resoluciones ordenadas por la Asamblea General y por la Junta Directiva, siempre y cuando, las de esta última no se opongan a las de la Asamblea General.

d. Tratar con la mayor reserva todos los asuntos, acuerdos y disposiciones que se tramitan en el seno de la organización.

e. Asistir a las reuniones de Asamblea General que se celebre, salvo motivos debidamente justificados por escrito.

f. Desempeñar con esmero y eficiencia los cargos o funciones para los cuales fueron nombrados por la Asamblea General y la Junta Directiva.

g. Contribuir eficazmente a la realización de los fines de SITRAMUSCA.

h. Abstenerse de tratar en el seno de la organización asuntos de orden político, religioso o cualquier otros ajenos a los fines de SITRAMUSCA.

Artículo 11. Son derechos de los afiliados:

a. Aprovechar y participar de todos los servicios que ofrece SITRAMUSCA según sus fines, conforme lo establece en el artículo 4 de este estatuto.

b. Tener Voz y Voto en las reuniones de la Asamblea General.

c. Elegir y ser electo para cualquier cargo dentro del Sindicato en nombramientos ordinarios y especiales.

d. Apelar a cualquier resolución de la Junta Directiva que lesione sus intereses, apelación que se hará ante la Asamblea General, esta resolverá lo que estime conveniente.

e. Beneficiarse de las conquistas de carácter económico-social obtenidas por SITRAMUSCA.

f. Examinar los libros y demás documentos de SITRAMUSCA, en el entendido de que sólo podrá hacerlos ante la presencia de los funcionarios encargados de su custodia.

g. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, previa solicitud, indicando el asunto o los asuntos a tratar, o cuando se le curse invitación al efecto.

h. Disfrutar de todos los acuerdos y derechos que le confieren las leyes de la República, estos estatutos y los acuerdos de la Asamblea General o la Junta Directiva.

Artículo 12. La calidad de afiliado se pierde por las siguientes causas:

a. Renuncia voluntaria.
b. Fallecimiento.
c. Expulsión acordada por la Asamblea General con la aprobación de las dos terceras partes de los afiliados presentes, mediante votación secreta.
d. Los que dejen de ser empleados de la Municipalidad de San Carlos.

Artículo 13. Del Procedimiento de retiro:

Los afiliados que decidieran retirarse de SITRAMUSCA deberán cubrir las obligaciones de carácter económico que tengan pendientes con SITRAMUSCA y luego solicitarlo por escrito a la Junta Directiva, que dispondrá de un lapso de diez días hábiles, para efectuar los trámites correspondientes y ordenar suspender las deducciones por concepto de cuotas.

CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES

Artículo 14. Para los afiliados que no cumplan con sus deberes o den ocasión de queja por parte de SITRAMUSCA, se establecen las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita.

b) Suspensión temporal de las garantías y derechos que ofrece SITRAMUSCA por un lapso que oscila entre ocho y sesenta días naturales.

c) Expulsión de SITRAMUSCA, que sólo podrá ser decretada por la Asamblea General, mediante votación secreta de las dos terceras partes de los afiliados presentes.

Artículo 15. Las sanciones establecidas en los incisos (a) y (b) del artículo anterior podrá imponerlas la Junta Directiva. Cuando se tratare de una suspensión temporal del afiliado, éste podrá apelar la resolución de la Junta Directiva ante la Asamblea General, en este caso esta resolverá por mayoría absoluta de votos de los asambleístas.

Artículo 16. Son causas de amonestación:

a. Por el no pago de dos cuotas mensuales consecutivas o irregularidad en el pago de las mismas durante tres veces en un periodo de seis meses, y en los casos que legalmente estén justificados se da un tope máximo de seis meses como excepción para la irregularidad en el pago.

b. Desacato a las disposiciones de la Asamblea General o Junta Directiva.

c. Perjudicar los objetivos de SITRAMUSCA y de su Junta Directiva en el ejercicio de su profesión, con hechos comprobados administrativamente.

Artículo 17. Son causas de suspensión temporal, con inhabilitación en el uso de sus derechos:

a. Haber sido amonestado tres veces en un lapso de un año.

b. Haber faltado al respeto de hecho o de palabra debidamente comprobado a algún miembro de la Junta Directiva o afiliado, en funciones de su cargo.

Artículo 18. Son causas de expulsión:

a. Haber sido suspendido temporalmente dos veces en el transcurso de un año, contando a partir de la primera suspensión.

b. El haber incurrido en cualquiera acción u omisión de carácter administrativo-judicial en el ejercicio de su profesión contrarias a los fines de SITRAMUSCA y que a juicio de la Asamblea General amerite esta medida, en el entendido de que se cumplirá con lo previsto en el artículo 345, inciso g) del Código de Trabajo.

c. El rehusarse a cancelar las cuotas mensuales al Sindicato, pese a las sanciones recibidas que por escrito le hubiese formulado el Secretario de Conflictos.

d. Demostrar un comportamiento antiético en el ejercicio de las funciones, según los roles de trabajos asignados.

CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO

Artículo 19. El patrimonio de SITRAMUSCA estará integrado por el producto de:

a. Las cuotas mensuales de los afiliados que se determinan por una cuota fija porcentual de un uno por ciento (1,00%) del salario base, cobrada por rebajo de planilla o por parte del Secretario de Finanzas. En caso de que se desee modificar la cuota, la Junta Directiva elaborará la propuesta la cual será analizada y aprobada por parte de la Asamblea General, de acuerdo a las dos terceras partes de los asistentes.

b. Los intereses y dividendos de los fondos depositados en instituciones bancarias.

c. Las donaciones, subvenciones y legados que acepte la Junta Directiva provenientes de empresas públicas o privadas, nacionales o internacionales y/o personas naturales.

d. Fondos de otros sindicatos que de la misma naturaleza que se hayan desintegrado por ley.

e. Aportes directos de la Municipalidad de San Carlos para colaborar en el desarrollo del Sindicato.

Artículo 20. Los fondos de SITRAMUSCA, serán depositados o invertidos en entidades del Sistema Bancario Nacional a su orden y retirados por medio de cheque con la firma del Secretario General y del Secretario de Finanzas de la Junta Directiva o quienes hagan sus veces en ausencia de éstos.

Artículo 21. Todos los pagos en que incurra SITRAMUSCA, deben ser hechos por medio de cheque o transferencia; salvo aquellos que deben ser cubiertos por caja chica. El monto de dicha caja chica lo determinará la Junta Directiva.

Artículo 22. Los ingresos de SITRAMUSCA, salvo aquellas partidas que tienen un fin específicos, se utilizarán para lograr los propósitos que se persiguen en el artículo 4 de este

estatuto y los excedentes que se generen una vez realizados todos los gastos, se acumularán en reservas especiales, salvo otra disposición de la Asamblea General.

CAPÍTULO VI
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 23. La Asamblea General es el órgano máximo de SITRAMUSCA. Se constituye por la totalidad de los afiliados legalmente convocados, y en número que sea quórum se reúnan según este estatuto, son sus acuerdos inapelables. Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias.

Artículo 24. En las Asambleas Generales podrán participar todos los afiliados que estén en pleno uso de sus derechos a la fecha de su celebración y los que se hayan afiliado a SITRAMUSCA o presentado su solicitud de ingreso con ocho días de anticipación a la Asamblea. El propósito de estas disposiciones es el de preparar y depurar el padrón de afiliados.

Artículo 25. La convocatoria y el quórum para celebrar la Asamblea General serán regulados de la siguiente forma:

a. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, serán convocadas por la Junta Directiva o por el Secretario General, en forma escrita.

b. La Asamblea General Ordinaria se celebra una vez cada dos años, después del cierre fiscal, otorgando un plazo no mayor a dos meses para realizar la convocatoria.

c. La Asamblea General Extraordinaria se celebrará cada vez que sea necesario y convocado por la Junta Directiva o por solicitud escrita ante la misma Junta Directiva de por lo menos un diez por ciento de la totalidad de afiliados activos, quienes deberán justificar los motivos que tienen para ello.

d. La primera convocatoria se hará con ocho días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la Asamblea General, el quórum se formará con las dos terceras partes de los afiliados presentes, quienes en ningún caso se les permitirá representar a otras, según quórum.

e. En caso de que en la primera convocatoria no hubiese quórum, en el mismo acto se realiza la segunda convocatoria para una hora posterior a la primera convocatoria, en este caso se hará con una mayoría de la mitad más uno de los asistentes.

Artículo 26. El diez por ciento de la totalidad de afiliados activos podrán solicitar por escrito a la Junta Directiva la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, quienes deberán justificar los motivos que tienen para ello. La Junta Directiva estudiará y resolverá la petición de los afiliados, en caso afirmativo, convocará a Asamblea ocho días después de su resolución. No procediendo esa convocatoria, a juicio de los miembros de la Junta Directiva, esta dará las explicaciones del caso a los interesados.

Artículo 27. Son atribuciones de la Asamblea General las señaladas en el artículo 346 del Código de Trabajo y las definidas en este Estatuto:

a. Nombrar cada dos años a la Junta Directiva, en la Asamblea Ordinaria celebrada, cuyos miembros podrán ser reelectos.

b. Nombrar los representantes del Sindicato ante los organismos en los que el Sindicato deba tener representación y sean de su competencia.

c. Emitir y aprobar por mayoría absoluta sus propios estatutos y reglamentos que se consideran necesarios para el buen funcionamiento de la organización.

d. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

e. Conocer los informes de trabajo de cada uno de los miembros de la Junta Directiva, de las Secretarías y las Comisiones nombradas.

f. Aprobar o improbar los presupuestos anuales, los balances y los estados financieros que deberá elaborar la Junta Directiva.

g. Determinar la política administrativa y financiera de SITRAMUSCA.

h. Acordar el llamado a huelgas o paros legales, suspensiones temporales de trabajo y toda clase de medidas de presión que por su trascendencia deban involucrar a la mayor parte de los afiliados de SITRAMUSCA.

i. Acordar la unión o fusión con otros Sindicatos, Federaciones o Confederaciones Nacionales e Internacionales.

j. Cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos, el Código de Trabajo o que sean propias de su carácter de suprema autoridad del Sindicato.

Artículo 28. Los acuerdos de la Asamblea General entrarán en vigencia al momento de haber sido aprobados, excepto la reforma parcial o total de los estatutos que entrarán en vigencia después de haber sido aprobados y publicados por el departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y son de acatamiento obligatorio. Asimismo, el diez por ciento de la totalidad de afiliados activos podrán pedir revisión de lo acordado, salvo en los casos que tengan carácter de acuerdo firme.

CAPÍTULO VII
DE LA EJECUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 29. Las Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias serán presididas por el Secretario General de la Junta Directiva; en ausencia de éste por el Secretario General Adjunto, y, en su defecto, por el Secretario Vocal.

Artículo 30. Son atribuciones y deberes del Secretario General durante la Asamblea General:

a. Presidir las sesiones de la Asamblea General. Al iniciar la sesión deberá verificar el quórum requerido y someter a consideración de la Asamblea el orden del día establecido en la convocatoria.

b. Convocar al orden cuando las intervenciones de los participantes de la Asamblea General que no guarden una relación directa con el tema en discusión, limitar el tiempo de participación.

c. Señalará la forma de tratarse cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día.

d. Decidir el número de participantes en cada asunto a tratar.

e. Someter a votación de la Asamblea en forma inmediata la clausura del asunto específico tratado.

f. Someter a votación de la Asamblea la ampliación de un asunto en caso que lo amerite.

g. Verificar los resultados de las votaciones y darlos a conocer, para lo cual contará con la colaboración del Secretario de Fiscalía.

h. Declarar la suspensión o la terminación de la sesión si estima que se ha alterado el orden de la Asamblea General, en grado tal que resulte inconveniente continuar con la misma, en un determinado momento.

i. Otorgar el uso de la palabra a los afiliados, en cualquier momento, para los casos de mociones de orden.

j. Anunciar el cierre de la Asamblea General, posterior a terminar los puntos del orden del día.

Artículo 31. Son atribuciones y deberes del Secretario General Adjunto durante la Asamblea General:

a. Dar lectura al orden del día, al reglamento y a los diversos documentos que solicite el Secretario General.

b. Levantar una lista de los afiliados presentes que será firmada por éstos.

Artículo 32. Son atribuciones y deberes del Secretario de Actas y Correspondencia durante la Asamblea General:

a. Dar lectura en cada Asamblea General del acta anterior para su consideración y aprobación.

b. Redactar y firmar el acta de la Asamblea General.

Artículo 33. Los miembros de la Junta Directiva deberán brindar toda la colaboración necesaria al Secretario General durante el desarrollo de la Asamblea General, para la adecuada ejecución de la misma.

CAPITULO VIII
DE LAS DISCUSIONES Y DE LAS MOCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 34. El Secretario General deberá otorgar a los afiliados presentes el derecho al uso de la palabra por un espacio estimado de tres minutos como máximo, pudiendo intervenir hasta dos veces sobre el mismo tema. Las intervenciones deberán ceñirse estrictamente al tema que se discute y la Asamblea General puede ampliar tiempo de participación.

Artículo 35. Todos los afiliados tendrán derecho a presentar por escrito y de forma legible las mociones, en las cuales podrán manifestar cualquier inconformidad o recomendación para presentar a la Asamblea General, donde deben ser conocidas, discutidas y puestas a votación en un riguroso orden de presentación.

Artículo 36. Presentada una moción se concederá el uso de la palabra en primeramente al proponente y luego a los miembros que la soliciten, hasta un número máximo conveniente que no afecte el orden del día. Una vez finalizada su discusión, el Secretario General la someterá a votación de inmediato si así lo amerita.

Artículo 37. Toda moción deberá ser presentada por los afiliados asistentes; en caso de ausencia de éstos la misma se retirará. El afiliado podrá retirar su moción, antes de que haya iniciado su votación; en cuyo caso cualquier miembro podrá presentar de nuevo la moción retirada.

Artículo 38. Las mociones que sean aprobadas serán de obligatorio cumplimiento para todos los afiliados activos, las que queden pendientes se someterán a estudio por parte de la Junta Directiva para que entregue una propuesta la cual deberán presentar en la próxima Asamblea General a celebrarse.

Artículo 39 Cuando el Secretario General en la Asamblea General presente una moción que le obligue a defenderla o alguna moción que no sea de simple orden, dejará su posición

al Secretario General Adjunto de la Junta Directiva o a quien corresponda, hasta que haya sido votada la proposición o moción.

CAPÍTULO IX
DE LAS VOTACIONES EN ASAMBLEA GENERAL

Artículo 40. El Secretario General encargado de presidir la Asamblea General, debe proponer los tipos de votación a realizarse y por mayoría absoluta de votos de los presentes decidirá en definitiva lo que corresponde o de acuerdo con las disposiciones que se establezcan en el presente estatuto, siempre y cuando se mantenga el quórum de Ley.

Artículo 41. La elección de los miembros de la Junta Directiva por parte de la Asamblea General, será mediante votación pública o votación secreta para cada cargo, para ambos casos deberá ser por mayoría absoluta, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan en el presente estatuto.

Artículo 42. Cuando se haya iniciado una votación, ningún miembro podrá interrumpirla, salvo para una cuestión de orden relativa al procedimiento de la votación. No se permitirá el ingreso de afiliados que se encuentren fuera del recinto de votación, una vez iniciada la misma.

Artículo 43. En caso de que existiera duda razonable sobre el resultado de una votación, el Secretario General y Secretario de Fiscalía por iniciativa propia o ante proposición de algún afiliado, podrá ordenar que se repita la votación si es pública, o que se cuenten de nuevo los votos si es secreta.

Artículo 44. El conteo y recepción de votos en la elección de la Junta Directiva la realizara el Secretario de Fiscalía y dos afiliados nombrados en el acto, mismos que constituirán el Comité Electoral.

Artículo 45. En la toma de decisiones cada afiliado tendrá derecho a voz y voto en forma personal. Ninguno podrá hacerse representar por otra persona, en las Asambleas Generales.

CAPÍTULO X
DE LA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

Artículo 46. Para postulación de miembros de la Junta Directiva, el Secretario General primeramente anunciará los puestos a elegir, seguidamente consultará a la Asamblea General si la elección se realizará por papeleta o puesto por puesto. Si la misma es por papeleta el Secretario General dará la palabra al afiliado proponente para que exponga los candidatos a elegir.

Si la elección fuera puesto por puesto, el Secretario General le consultará a la Asamblea General si algún afiliado desea postularse o proponer a otra persona, concediendo la palabra al afiliado que en su orden respectivo haya levantado la mano. Posteriormente se le consultará al afiliado propuesto si acepta o no el cargo, tomando en cuenta que únicamente las personas que acepten serán los candidatos viables.

Artículo 47. La votación por papeleta se realizara con la propuesta de uno de los afiliados presentes.

Artículo 48. En caso de que exista más de un afiliado postulado se someterá a votación.

Artículo 49. De haber un único postulado podrá ocupar el puesto si ésta se da por mayoría absoluta.

Artículo 50. En caso de empate se deberá someter a una nueva votación, hasta que el postulado obtenga la mayoría absoluta de votos.

Artículo 51. Cuando se cuente con los candidatos electos se deberá realizar la juramentación, la cual estará a cargo del Secretario General, o cualquier otro afiliado o miembro designado por la Junta Directiva.

Artículo 52. El modo de elección de la Junta Directiva deberá garantizar la representación paritaria de ambos géneros. Sus integrantes deberán ser costarricenses o personas extranjeras casadas con costarricense y por lo menos con cinco años de residencia permanente en el país; en todo caso mayores de edad, conforme al derecho común.

CAPÍTULO XI

DE LAS APELACIONES

Artículo 53. Los acuerdos de Junta Directiva que hayan sido apelados, deberán ser conocidos, discutidos y resueltos por la Asamblea General.

Artículo 54. Las apelaciones deberán ser incluidas por la Junta Directiva en el orden del día de la convocatoria correspondiente, para que puedan ser atendidas por la Asamblea General.

Artículo 55. De toda apelación debidamente convocada, deberá tenerse a disposición de la Asamblea General, una copia completa del expediente respectivo para su revisión por parte de los afiliados.

Artículo 56. El Secretario General hará una presentación resumida de la apelación respectiva y concederá de inmediato el uso de la palabra al apelante para que se refiera a la asunto en cuestión, durante el tiempo que le haya asignado previamente. Posteriormente el Secretario General o la persona que la Junta Directiva haya designado, se referirá a los aspectos que estime pertinentes sobre la apelación presentada. Concluido este proceso, se dará el uso de la palabra a los afiliados para que se refieran al asunto.

Artículo 57. Las apelaciones deberán ser resueltas por la Asamblea General preferiblemente en la misma sesión en que son conocidas, aunque dependiendo de la complejidad y detalle de las mismas, la Asamblea General podrá posponer su resolución para una futura fecha.

CAPÍTULO XII
DE LA ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 58. Por cada sesión de la Asamblea General, constituida con el quórum legal, deberá levantarse un acta, la cual será redactada por el Secretario de Actas y Correspondencia o por el que lo sustituya, las cuales se asentarán en el libro respectivo, y deberán ser firmadas por el Secretario General y el Secretario de Actas y Correspondencia. En ellas deberá indicarse claramente si los acuerdos fueron tomados por unanimidad de votos o por mayoría absoluta.

Artículo 59. En el Acta de la Asamblea General se dejará constancia del lugar, fecha y hora de la reunión, forma y antelación de la convocatoria, número de asambleístas, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco, los nombramientos efectuados, la fecha y hora de clausura y las demás circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo del evento.

Artículo 60. El acta deberá ser revisada por el Secretario General, para en un periodo no mayor a 10 días naturales, dar inicio al trámite de la nueva personería.

Artículo 61. El acta será aprobada en la próxima Asamblea General, ya sea una ordinaria o extraordinaria.

CAPÍTULO XIII
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 62. En el intervalo entre una Asamblea General y otra, la Junta Directiva es el cuerpo representado y en él reside la soberanía de SITRAMUSCA.

Artículo 63. La elección de la Junta Directiva se realizará cada dos años en la Asamblea General en votación pública o secreta.

Artículo 64. La Junta Directiva de SITRAMUSCA, estará integrada por titulares a saber:

a. Secretario General.
b. Secretario General Adjunto
c. Secretario de Actas y Correspondencias
d. Secretario de Finanzas
e. Secretario de Formación
f. Secretario de Conflictos
g. Secretario Vocal
h. Secretario de Fiscalía

Artículo 65. Son Atribuciones de la Junta Directiva:

a. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de acuerdo a lo previsto en este estatuto.

b. Nombrar los representantes del Sindicato que sean de su competencia.

c. Velar por el fiel cumplimiento de los presentes estatutos al tenor de lo dispuesto en el Código de Trabajo.

d. Dirigir y administrar la organización.

e. Asumir la defensa de sus afiliados en el orden moral, económico, social, legal y administrativo correspondiente.

f. Todos aquellos asuntos propios de sus funciones, estipulados en el presente estatuto, o convención colectiva.

g. Cumplir los estatutos de la Federación o Confederación a que llegue afiliarse.

h. Presentar un informe de labores a la Asamblea General, el cual deberá contener al menos el Balance General y el Estado de Resultados, Cronograma de Actividades Formuladas y el alcance de las mismas. Así como aquellas pendientes de realización.

i. Nombrar a los representantes titular y suplente ante la Junta de Relaciones Laborales.

j. Destituir a los representantes del Sindicato ante la Junta de Relaciones Laborales, o cualquier otro ente, por incumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

k. Plantear ante las instancias administrativas y judiciales recursos administrativos y legales, en aquellos casos donde las situaciones violenten lo establecido en las leyes y reglamentos que rigen la gestión de la Municipalidad.

Artículo 66. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser removidos únicamente cuando en Asamblea General se acordare por una

mayoría de las dos terceras partes de los asambleístas, si por motivo de reorganización o por cualquier otra causa justificada, así se creyera conveniente.

Artículo 67. La Junta Directiva sesionará ordinariamente, cada quince días en el lugar y hora que la misma determine. Extraordinariamente podrá sesionar cuando sea convocada por el Secretario General o lo soliciten cinco de sus miembros. Para que haya quórum deberán estar presentes cinco de sus miembros en las sesiones ordinarias. Las sesiones extraordinarias han de convocarse con no menos de veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada.

Artículo 68. La Junta Directiva sesionará en secreto cuando circunstancias muy calificadas lo ameriten y siempre que por unanimidad de sus integrantes, así se acordare.

Artículo 69. Cuando un miembro de la Junta Directiva deba ausentarse a una sesión, deberá comunicarlo verbal o escrito, a más tardar el día en que la sesión se llevará a cabo. Cuando sea por fuerza mayor (enfermedad o hecho natural), tendrá tres días hábiles para enviar la comunicación.

Artículo 70. Si el miembro de la Junta Directiva se ausentará por un período prolongado, deberá indicarlo mediante nota cinco (5) días hábiles antes de realizar una sesión, solamente por fuerza mayor podrá entregar la nota posterior al plazo.

Artículo 71. Para renunciar a la Secretaría se deberá enviar una nota a la Junta Directiva, la cual convocará a sesión extraordinaria, en caso de que no existiera sesión ordinaria calendarizada.

Artículo 72. Se establecen las siguientes sanciones para los miembros de la Junta Directiva:

a. Amonestación verbal por ausencia no motivada a tres sesiones ordinarias, no consecutivas, en un plazo no mayor a tres meses.

b. Amonestación escrita por ausencia no motivada a dos sesiones ordinarias consecutivas.

c. Suspensión temporal de la Secretaría que preside, por un mes, en caso de ausencia no motivada a cuatro sesiones ordinarias consecutivas.

d. Destitución del cargo por ausencias no motivadas a siete sesiones ordinarias consecutivas.

CAPITULO XIV
DEBERES Y FACULTADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 73. Son atribuciones y deberes del Secretario General:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Representar en todos los actos al Sindicato, tanto en sus relaciones internas como externas.

c. Tener la representación jurídica de la organización en todos los conflictos, tanto de carácter judicial como extrajudicial del sindicato, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma para todos los asuntos previa autorización de la Junta directiva.
d. Presidir las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General.

e. Convocar a reuniones y confeccionar la agenda sea para Junta Directiva o Asamblea General.

f. Abrir, dirigir y mantener el orden de las sesiones, así como suspender y levantar las mismas en cada caso

g. Dar validez con su firma a todo documento de carácter legal o administrativo que emane de SITRAMUSCA en conjunto con el Secretario de Actas y Correspondencia.

h. Autorizar con su firma, junto con el Secretario de Finanzas todo gasto o pago ordinario que se debe efectuar.

i. Velar por la buena marcha y administración del Sindicato, observando y haciendo observar el estatuto, reglamentos y resoluciones de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva.

j. Informar en las reuniones de la Junta Directiva las gestiones realizadas en las facultades que le confiere el inciso h) del presente artículo.

k. Realizar visitas sindicales a las oficinas y centros de trabajo.

l. Rendir informe a la Asamblea General de la labor realizada.

m. Representar en toda actividad que requiera la participación del Sindicato desde el punto de vista legal.

n. Solicitar a cada Secretaría el correspondiente Plan de Trabajo, así como el Informe Final de Labores.

o. Decidir en caso de empate sobre los asuntos sometidos a votación.

p. Enviar cada dos años al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, la lista actualizada de los miembros.

q. Desempeñar otras labores que le encomiende la Junta Directiva.

Artículo 74. Son atribuciones y deberes del Secretario General Adjunto:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Reemplazar temporalmente al Secretario General en sus funciones con los mismos deberes y facultades de éste, en su ausencia o por delegación de la Junta Directiva.

c. Asumir definitivamente las funciones del Secretario General en caso de ausencia definitiva.

d. Desempeñar otras labores que le encomiende la Junta Directiva.

Artículo 75. Son atribuciones y deberes del Secretario de Actas y Correspondencia:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Redactar y firmar conjuntamente con el Secretario General el acta de cada reunión que efectúa la Junta Directiva.

c. Establecer el calendario de reuniones ordinarias de la Junta Directiva y buscar el lugar para realizarlas.

d. Redactar, firmar y archivar toda la correspondencia del Sindicato.

e. Redactar y firmar conjuntamente con el Secretario General el acta de cada Asamblea General.

f. Dar lectura en cada Asamblea General y reunión de la Junta Directiva del acta de la reunión anterior para su consideración y aprobación.

g. Desempeñar otras labores que le encomiende la Junta Directiva.

Artículo 76. Son deberes y atribuciones del Secretario de Finanzas:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Administrar el Patrimonio del Sindicato.

c. Percibir los fondos provenientes de las cuotas u otros ingresos lícitos de cualquier naturaleza.

d. Hacer efectiva la orden de pago o cuenta de gastos autorizados por el Secretario General y Junta Directiva.

e. Firmar todos los documentos, junto con el Secretario General, que impliquen la salida de fondos del Sindicato.

f. Proyectar los aportes que crea necesarios para atender situaciones que requieran egresos extraordinarios.

g. Velar porque los depósitos que se efectúan en los bancos, se realicen satisfactoriamente.

h. Llevar la Contabilidad en forma simple y precisa, de modo que permita conocer en cualquier momento el estado real de la misma.

i. Confeccionar el presupuesto anual, balance general, estados financieros y redactar el informe correspondiente a la marcha financiera de SITRAMUSCA, los que deberá poner previamente a conocimiento de la Junta Directiva para luego ser expuestos en la Asamblea General Ordinaria.

j. El Secretario de Finanzas queda en la obligación y a nombre de la Junta Directiva, de enviar copia auténtica del informe económico al Departamento Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

k. Responder ante la Asamblea General y la Junta Directiva, de sus actos como Secretario de Finanzas.

l. Desempeñar otras labores que le encomiende la Junta Directiva.

Artículo 77. Son atribuciones y deberes del Secretario de Formación:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Organizar conferencias, charlas, seminarios y talleres a los afiliados, en áreas afines a los intereses del Sindicato y la Municipalidad.

c. Gestionar con organismos nacionales e internacionales, áreas de especialización para los afiliados y presentar las propuestas a la Junta Directiva.

d. Fomentar y mantener relaciones con los demás Sindicatos, Federaciones y Confederaciones Sindicales del país.
e. Establecer nexos con los organismos internacionales que tengan relación con los fines del Sindicato.

f. Desempeñar otras labores que le encomiende la Junta Directiva.

Artículo 78. Son atribuciones y deberes del Secretario de Conflictos:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Buscar y realizar las gestiones para la atención legal de los afiliados, en razón de acciones laborales que sean tomadas por la municipalidad, que afecten sus derechos como trabajadores.

c. Pronunciarse sobre todo conflicto laboral que sea suscitado, ya sea este de carácter individual o colectivo.

d. Solicitar a los involucrados en un conflicto, en caso de que estos sean afiliados y no miembros de la Junta Directiva, su asistencia a la sesión en que se analice el conflicto, siempre y cuando la denuncia sea planteada por escrito a la Junta Directiva.

e. Solicitar al o los miembros de la Junta Directiva involucrados en un conflicto abstenerse de comentar la situación en el pleno o si existe deseo por parte del miembro, solicitarle que abandone temporalmente la sesión, para conocer y resolver el conflicto.

f. Llevar el control de amonestaciones, suspensiones y expulsiones de los afiliados.

g. Firmar las amonestaciones, suspensiones y expulsiones que la Junta Directiva y/o la Asamblea General dictaminen, junto con el Secretario General.

h. Desempeñar otras actividades que le encomiende la Junta Directiva.

Artículo 79. Son atribuciones y deberes del Secretario Vocal:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Sustituir alguna de las siguientes Secretarías, con todas sus funciones, en caso de ausencia temporal: General Adjunto, Actas y Correspondencia, Finanzas o Conflictos.

c. Asumir alguna de las siguientes Secretarías, en caso de ausencia definitiva: General Adjunto, Actas y Correspondencia, Finanzas o Conflictos.

d. Participar en la ejecución de planes de trabajo de las Secretarías.

e. Desempeñar otras actividades que le encomiende la Junta Directiva.

Artículo 80. Son atribuciones y deberes del Secretario de Fiscalía:

a. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y sesiones de la Junta Directiva.

b. Vigilar que la conducta de los miembros de la Junta Directiva y actos en general del Sindicato se ajusten a lo dispuesto en el presente estatuto, reglamentos y acuerdos aprobados por las Asambleas Generales o lo dispuesto por las leyes vigentes.
c. Revisar, junto con el Secretario de Finanzas el registro de afiliados.

d. Revisar, junto con el Secretario General, los estados financieros que presente el Secretario de Finanzas y revisar los libros y registros que debe llevar éste y el Secretario de Actas y Correspondencia.

e. Será el encargo de la fiscalizar el proceso de elección y nombramiento de miembros de Junta Directiva.

f. El Fiscal podrá estar en las sesiones de las diferentes instancias de la organización con Voz, pero sin Voto.

CAPÍTULO XV
DE LA PRESENTACION DE CUENTAS

Artículo 81. La presentación de cuentas, con detalle del ingreso y egreso de los fondos, se hará ante la Asamblea General Ordinaria celebrada después del cierre fiscal, otorgando un plazo no mayor a dos meses para realizar la convocatoria de la misma. La Junta Directiva presentará a la Asamblea General los informes generales de labores, el Balance y Cuentas de cada ejercicio, así como la aplicación del resultado.

CAPÍTULO XVI
DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 82. SITRAMUSCA tiene duración indefinida y solo podrá ser disuelto por el voto de las dos terceras partes de los afiliados reunidos en Asamblea General para tal fin, como consecuencia de no haber logrado los fines para los cuales fue constituida o en demás casos previstos por la ley en los artículos 350 y 351 del Código de Trabajo.

Artículo 83. En todo caso, SITRAMUSCA se somete a los procedimientos de disolución y liquidación dispuestos en el artículo 355 del Código de Trabajo vigente.

Artículo 84. En caso de disolución de SITRAMUSCA la Junta Directiva destinará el activo líquido a la Federación a la que pertenezca y en forma subsidiaria, se distribuirá en proporciones iguales entre todos los de su misma clase existente en el país.

CAPÍTULO XVII
DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS

Artículo 85. Los presentes estatutos pueden ser reformados parcial o totalmente, siendo necesario para ello contar con la aprobación de las dos terceras partes de los asambleístas presentes en la Asamblea General y entrarán en vigencia después de haber sido aprobados y publicados por el departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ESTE DOCUMENTO FUE APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD, EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SITRAMUSCA, ACTA No.22-2019, ARTÍCULO No.08, CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Cordialmente,

SECRETARIO GENERAL
CARLOS VALERIO CASCANTE
204070982

SECRETARIA DE ACTAS Y CORRESPONDENCIA
NERSY ROCIO ARCE ARAYA
CEDULA 206610263